

Contratto di fornitura annuale farine 2026 - Molino Veneto S.p.A. / Aurora Food Group S.r.l.

CONTRATTO DI FORNITURA ANNUALE DI FARINE

tra

MOLINO VENETO S.p.A., con sede legale in Isola della Scala (VR), Via Molini 18, capitale sociale Euro 2.000.000,00 i.v., P.IVA e C.F. 00298440231, iscritta al Registro Imprese di Verona, REA VR-241887, in persona del Direttore Commerciale e procuratore dott. Pierluigi Sandrini, munito degli occorrenti poteri (di seguito, il "Fornitore")

e

AURORA FOOD GROUP S.r.l., con sede legale in Cologna Veneta (VR), Via dell'Industria 27, capitale sociale Euro 500.000,00 i.v., P.IVA e C.F. 03984710230, REA VR-389241, in persona del Presidente del C.d.A. e Amministratore Delegato sig. Giancarlo Bertoldi (di seguito, l'"Acquirente")
(congiuntamente, le "Parti")

PREMESSE

(a) l'Acquirente produce prodotti da forno farciti e snack salati in atmosfera modificata e croissanteria surgelata, anche a marchio di terzi, ed e' certificato BRCGS Food Safety Issue 9 e IFS Food v8;

(b) il Fornitore esercita attivita' molitoria ed e' in grado di fornire farine di grano tenero e semole conformi alle specifiche tecniche dell'Acquirente; il Fornitore e' iscritto all'anagrafe fornitori dell'Acquirente con codice F0012;

(c) le Parti intrattengono rapporti di fornitura continuativi dal 2016 e intendono disciplinare le forniture per l'anno 2026 con il presente contratto quadro, cui faranno seguito ordini chiusi settimanali;

(d) le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Tutto cio' premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

ART. 1 - OGGETTO

1.1 Il Fornitore si obbliga a vendere e consegnare all'Acquirente, che si obbliga ad acquistare, i seguenti prodotti (i "Prodotti"):

Rif.	Prodotto	Specifica tecnica	Confezionamento
A	Farina di grano tenero tipo 0 - W 300 (min. 290, max 320), P/L 0,50-0,65	Capitolato CAP-F0012-01 rev. 3 del 10/11/2025	sfusa in autocisterna
B	Farina di grano tenero tipo 00 - W 240	Capitolato CAP-F0012-02 rev. 2 del 10/11/2025	sfusa in autocisterna
C	Semola rimacinata di grano duro	Capitolato CAP-F0012-03 rev. 1 del 10/11/2025	sacchi carta 25 kg su pallet

1.2 Le specifiche tecniche richiamate in tabella, sottoscritte dalle Parti, sono allegate al presente contratto sub Allegato A e ne

costituiscono parte integrante. In caso di contrasto tra il corpo del contratto e l'Allegato A, prevale l'Allegato A per i soli profili qualitativi.

ART. 2 - VOLUMI

2.1 Volume annuo minimo garantito dall'Acquirente: 720 tonnellate complessive. Volume annuo massimo che il Fornitore si impegna a rendere disponibile: 1.100 tonnellate complessive, di cui indicativamente l'80% riferito al Prodotto A.

2.2 L'Acquirente trasmettera' entro il giovedì di ogni settimana la programmazione indicativa delle quattro settimane successive e l'ordine chiuso della settimana successiva. Gli ordini chiusi sono vincolanti.

2.3 Il mancato ritiro del volume minimo annuo, per causa non imputabile al Fornitore, obbliga l'Acquirente al pagamento del 6% del valore della quantità non ritirata, a titolo di corrispettivo di mancato ritiro.

ART. 3 - PREZZI E MECCANISMO DI REVISIONE

3.1 I prezzi base dei Prodotti, franco stabilimento dell'Acquirente (DDP Colonia Veneta - Incoterms 2020), validi per il primo trimestre 2026, sono:

Rif.	Prodotto	Prezzo base P0	UM
A	Farina tipo 0 W300	582,00	Euro/t
B	Farina tipo 00 W240	548,00	Euro/t
C	Semola rimacinata	655,00	Euro/t

3.2 Revisione trimestrale. I prezzi di cui all'art. 3.1 sono soggetti a revisione trimestrale (1 gennaio, 1 aprile, 1 luglio, 1 ottobre) in funzione dell'andamento della quotazione del frumento tenero nazionale panificabile rilevata dalla Borsa Merci di Bologna (listino AGER Bologna, voce "frumento tenero nazionale - panificabile", prezzo medio franco arrivo), secondo la formula:

$$Pt = P0 \times [0,72 \times (Qt / Q0) + 0,28]$$

dove:

Pt = prezzo del trimestre di applicazione;

P0 = prezzo base di cui all'art. 3.1;

Q0 = 262,50 Euro/t, media delle quotazioni rilevate nelle settimane dal 3 novembre al 5 dicembre 2025;

Qt = media aritmetica delle quotazioni settimanali rilevate nel trimestre solare precedente quello di applicazione.

3.3 Franchigia. La revisione si applica solo qualora la variazione $(Qt/Q0 - 1)$ ecceda, in aumento o in diminuzione, il 3%; entro tale soglia i prezzi restano invariati.

3.4 In caso di mancata rilevazione della quotazione per due settimane consecutive, le Parti faranno riferimento al listino della Borsa Merci di Verona per la voce equivalente; in difetto, si incontreranno per definire in buona fede un riferimento sostitutivo.

3.5 Il Fornitore comunicherà i prezzi revisionati entro il giorno 10

del primo mese di ciascun trimestre, unitamente al prospetto di calcolo. In assenza di contestazione entro 10 giorni, i prezzi si intendono accettati.

3.6 Pagamenti: bonifico bancario a 60 giorni data fattura fine mese.

Interessi di mora ex D.Lgs. 231/2002.

ART. 4 - CONSEGNE E FINESTRE DI SCARICO

4.1 Consegne DDP presso lo stabilimento di Via dell'Industria 27, Cologna Veneta (VR). Finestre di scarico: dal lunedì al venerdì, ore 7:00-11:00, previo appuntamento confermato dal magazzino dell'Acquirente (rif. sig. Nicola Faggionato) con almeno 24 ore di anticipo.

4.2 Per le farine sfuse, lo scarico avviene mediante attacco pneumatico ai sili dell'Acquirente; l'autista deve esibire il certificato di lavaggio della cisterna e attenersi alle regole di accesso allo stabilimento (consegnate in copia, Allegato C). Tempo massimo di attesa allo scarico: 90 minuti; oltre tale termine è dovuta un'indennità di sosta di Euro 40,00/ora.

4.3 Ogni consegna è accompagnata da documento di trasporto riportante il numero di lotto del Fornitore e dal certificato di analisi (CoA) del lotto consegnato. In assenza del CoA il carico può essere respinto con spese a carico del Fornitore.

ART. 5 - CONTROLLI ALL'ACCETTAZIONE E DIRITTO DI RIFIUTO

5.1 L'Acquirente effettua all'accettazione, su campione prelevato in contraddittorio con l'autista, i seguenti controlli: umidità, temperatura, esame organolettico, assenza di infestanti e, con frequenza a campione, alveogramma (W e P/L) e Falling Number presso il proprio laboratorio o presso laboratorio terzo accreditato (Analytica Veneta S.r.l., ACCREDIA n. 0987).

5.2 L'Acquirente ha diritto di rifiutare il carico, in tutto o in parte, qualora: (i) i parametri risultino fuori specifica rispetto all'Allegato A; (ii) il CoA sia mancante o non riferibile al lotto; (iii) la cisterna risulti priva di certificato di lavaggio; (iv) vi sia evidenza di infestazione, odori anomali o corpi estranei.

5.3 Il campione di riserva, sigillato e controfirmato, è conservato dall'Acquirente per 60 giorni ai fini di eventuale analisi di revisione presso laboratorio terzo, il cui esito sarà vincolante per le Parti; le spese seguono la soccombenza.

ART. 6 - GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ

6.1 Le non conformità rilevate dopo l'accettazione sono notificate al Fornitore entro 5 giorni lavorativi dalla scoperta, mediante rapporto di non conformità con evidenze fotografiche e analitiche.

6.2 Il Fornitore comunica entro 3 giorni lavorativi la propria posizione e le azioni proposte (sostituzione, nota di credito, ritiro del lotto). La merce non conforme resta a disposizione del Fornitore per 15 giorni.

6.3 Qualora una non conformità su parametri di sicurezza alimentare (micotossine oltre i limiti del Reg. (UE) 2023/915, residui fitosanitari oltre i limiti del Reg. (CE) 396/2005, corpi estranei) interessi materia prima già trasformata, il Fornitore terrà indenne

l'Acquirente dai costi documentati di blocco, ritiro o richiamo dei prodotti finiti derivati, nei limiti di cui all'art. 12.

ART. 7 - OBBLIGHI DI CERTIFICAZIONE DEL FORNITORE

7.1 Il Fornitore dichiara di essere in possesso di certificazione di sicurezza alimentare riconosciuta GFSI in corso di validità e si obbliga a mantenerla per tutta la durata del contratto, trasmettendo copia dei certificati rinnovati entro 15 giorni dal rilascio.

7.2 Il Fornitore accetta audit di seconda parte da parte dell'Acquirente o di suo incaricato, con preavviso di 10 giorni, nei limiti di un audit per anno solare, salvo audit straordinario a seguito di non conformità grave.

7.3 La perdita della certificazione GFSI deve essere comunicata entro 48 ore e costituisce causa di risoluzione ex art. 11.3.

ART. 8 - TRACCIABILITÀ E ALLERGENI

8.1 Il Fornitore garantisce la rintracciabilità di ciascun lotto ai sensi del Reg. (CE) 178/2002 e si impegna a fornire, in caso di richiesta motivata dell'Acquirente, le informazioni di tracciabilità a monte entro 4 ore lavorative dalla richiesta.

8.2 Il Fornitore dichiara che i Prodotti contengono glutine e che negli stabilimenti di macinazione non sono presenti in lavorazione soia, latte, uova, frutta a guscio, sesamo; ogni variazione del quadro allergeni deve essere comunicata per iscritto con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla prima consegna interessata.

8.3 Etichettatura e documenti conformi al Reg. (UE) 1169/2011 per le informazioni applicabili al business-to-business.

ART. 9 - RISERVATEZZA

9.1 Ciascuna Parte manterra' riservate le informazioni tecniche e commerciali ricevute dall'altra in esecuzione del contratto, ivi compresi capitolati, prezzi, volumi e programmi di produzione, per la durata del contratto e per i 3 anni successivi alla cessazione, salvo obblighi di legge o richieste dell'autorita'.

ART. 10 - DURATA

10.1 Il presente contratto ha durata dal 1 gennaio 2026 al 31 dicembre 2026. Non e' previsto rinnovo tacito; le Parti si incontreranno entro il 31 ottobre 2026 per l'eventuale negoziazione del rinnovo.

ART. 11 - RECESSO E RISOLUZIONE

11.1 Ciascuna Parte puo' recedere con preavviso scritto di 90 giorni a mezzo PEC. In caso di recesso dell'Acquirente, resta dovuto quanto previsto dall'art. 2.3 pro rata temporis.

11.2 Ai sensi dell'art. 1456 c.c., il contratto si risolve di diritto, previa dichiarazione scritta della Parte adempiente, in caso di:
(i) ritardo nei pagamenti superiore a 30 giorni per due fatture anche non consecutive; (ii) violazione degli obblighi di cui agli artt. 7 e 8; (iii) tre carichi respinti per non conformita' nell'arco di 90 giorni.

11.3 E' inoltre causa di risoluzione la perdita della certificazione GFSI di cui all'art. 7.3, nonche' l'assoggettamento di una Parte a procedura concorsuale, nei limiti di legge.

ART. 12 - PENALI E LIMITAZIONI

12.1 Ritardata consegna oltre 24 ore rispetto alla data confermata: penale dell'1% del valore del carico per ogni giorno lavorativo di ritardo, sino a un massimo del 10%, salvo il maggior danno nei limiti del presente articolo e salva la forza maggiore.

12.2 La responsabilita' complessiva del Fornitore per i costi di cui all'art. 6.3 e' limitata, per anno contrattuale, a Euro 500.000,00, ferma la copertura assicurativa RC prodotti che il Fornitore dichiara in essere con massimale non inferiore a Euro 5.000.000,00; il limite non si applica in caso di dolo o colpa grave.

ART. 13 - FORZA MAGGIORE

13.1 Nessuna Parte e' responsabile per inadempimenti dovuti a eventi di forza maggiore, ivi inclusi provvedimenti dell'autorita', eventi climatici eccezionali che compromettano i raccolti, interruzioni prolungate di energia. La Parte colpita ne da' notizia entro 5 giorni; oltre 60 giorni di sospensione, l'altra Parte puo' recedere.

ART. 14 - LEGGE APPLICABILE E FORO

14.1 Il contratto e' regolato dalla legge italiana. Per ogni

controversia e' esclusivamente competente il Foro di Verona.

ART. 15 - DISPOSIZIONI FINALI

15.1 Il presente contratto annulla e sostituisce ogni precedente intesa tra le Parti sul medesimo oggetto. Ogni modifica richiede la forma scritta a pena di nullita'.

15.2 Allegati: A) capitolati tecnici CAP-F0012-01/02/03; B) prospetto esemplificativo di calcolo della revisione prezzi; C) regole di accesso allo stabilimento e norme igieniche per gli autisti.

Letto, confermato e sottoscritto in duplice originale.

Isola della Scala (VR), li' 18 dicembre 2025

Molino Veneto S.p.A. - Direttore Commerciale

dott. Pierluigi Sandrini

Aurora Food Group S.r.l. - Amministratore Delegato

Giancarlo Bertoldi

APPROVAZIONE SPECIFICA EX ARTT. 1341-1342 C.C.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, l'Acquirente e il Fornitore, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, dichiarano di aver esaminato e di approvare specificamente le seguenti clausole: Art. 2.3 (corrispettivo di mancato ritiro); Art. 3.2-3.5 (revisione prezzi e meccanismo di accettazione tacita); Art. 5.2 (diritto di rifiuto); Art. 5.3 (analisi di revisione vincolante); Art. 11.1 (recesso); Art. 11.2 (clausola risolutiva espressa); Art. 12.1 (penali); Art. 12.2 (limitazione di responsabilita'); Art. 14.1 (foro esclusivo di Verona).

Molino Veneto S.p.A. - per specifica approvazione

dott. Pierluigi Sandrini

Aurora Food Group S.r.l. - per specifica approvazione

Giancarlo Bertoldi